← Retour au site — Doctrine Éconologique

DOCTRINE ÉCONOLOGIQUE · PILIER II

# 🎯 ALLER DROIT AU BUT

## *« Le produit anti-social, c'est le produit jetable. »*

*Tout bien électronique vendu en Europe garanti dix ans par son fabricant, et cette garantie suit le produit à la revente.*

**[FAIT]** En France, 2,3 millions de tonnes d'équipements électriques et électroniques ont été mises sur le marché en 2024 ; seulement 45 017 tonnes ont été réemployées (ADEME).

### DEUX GARANTIES POUR VOIR LA DIFFÉRENCE

| AUJOURD'HUI — La garantie légale | | AVEC LA DOCTRINE — La garantie décennale | |
|---|---|---|---|
| Durée | **2 ans** | Durée, à la charge du fabricant | **10 ans** |
| Suit le produit à la revente | **non** | Suit le produit à la revente | **oui** |
| *Délit d'obsolescence programmée (2015) : intention presque impossible à prouver.* | | *Attachée au numéro de série, importateurs compris.* | |

### ÇA EXISTE DÉJÀ

**[FAIT]** Toyota, premier constructeur automobile mondial, garantit ses voitures jusqu'à 10 ans ou 185 000 km, et la batterie de ses voitures électriques jusqu'à 10 ans ou 1 million de km. Cette garantie est attachée au véhicule : l'acheteur d'occasion en profite automatiquement (Toyota France).

**[ANALYSE]** Le principe du Pilier II n'est pas une utopie : le numéro un mondial l'applique déjà, de lui-même.

**[FAIT]** Toyota Relax s'active ou se renouvelle par périodes d'un an après entretien dans le réseau agréé ; la couverture batterie électrique dépend d'un bilan batterie conforme.

**≈ 2 Md€** **par an rendus aux ménages français, à maturité (estimation : 1,2 à 2,4 Md€).**

**[HYPOTHÈSE] Estimation issue de l'audit multi-IA du 7 octobre 2026 : ≈ 2 Md€ par an à maturité, fourchette 1,2 à 2,4 Md€.**

### LA QUESTION POLITIQUE

**Pourquoi continuer à informer le consommateur de la fragilité de ce qu'il achète, au lieu d'obliger le fabricant à le faire durer ?**

**[FAIT]** donnée sourcée · **[CALCUL]** calcul reproductible · **[HYPOTHÈSE]** à démontrer · **[ANALYSE]** lecture de la doctrine · **[PROPOSITION]** mesure proposée

# Une obligation de résultat

[ANALYSE] Nos appareils ne meurent plus d'usure : ils meurent de logiciels abandonnés, de batteries soudées, de pièces introuvables et de réparations réservées aux réseaux du fabricant. Indices de réparabilité, bonus réparation, délit d'obsolescence : ce sont des outils d'**information** et d'**incitation**. Aucun n'oblige le fabricant à ce que son produit **dure**.

| CONSTAT | STATUT |
|---|---|
| 62 millions de tonnes de déchets électroniques produites dans le monde en 2022, dont 22 % seulement recyclés formellement (Nations unies, 2024). | [FAIT] |
| Remplacer souvent un appareil bon marché peut coûter plus cher qu'entretenir un appareil durable, mais l'ordre de grandeur 30 à 40 % n'est pas confirmé par l'audit du 7 octobre 2026. | [HYPOTHÈSE] |
| Faute de savoir ce qu'il achète, l'acheteur d'occasion se méfie : le bon produit usagé ne vaut presque rien (Akerlof, Nobel 2001). | [ANALYSE] |
| Droit à la réparation, écoconception, passeport batterie : aucun texte ne crée d'obligation de durée opposable par l'acheteur suivant. | [ANALYSE] |

### [ANALYSE] LA VRAIE DOCTRINE DU PILIER II

**La garantie transmissible ne force pas le consommateur à garder un produit dix ans. Elle force le fabricant à concevoir un produit fiable, réparable et revendable pendant dix ans. Le délit d'obsolescence cherche une intention ; la garantie impose un résultat.**

**[FAIT]** Au Québec, la loi 29 a instauré, à partir du 5 octobre 2026, une garantie légale et gratuite de bon fonctionnement pour 14 catégories de biens neufs, de trois à six ans selon la catégorie, avec réparation à la charge du commerçant ou du fabricant. La protection suit le bien en cas de revente, pendant la durée restant à courir depuis la première livraison.

**[ANALYSE]** Il existe donc déjà un précédent légal associant durée fixée, charge du vendeur ou du fabricant et transmission, mais sa durée est inférieure à dix ans.

### L'OBJECTION PRINCIPALE : « LE NEUF VA COÛTER PLUS CHER »

[HYPOTHÈSE] Oui, d'environ 7 % en moyenne. Mais on rachète moins souvent et l'occasion devient garantie : sur dix ans, le ménage est gagnant.

[FAIT] D'autres constructeurs suivent sans y être obligés : Kia propose 7 ans ou 150 000 km en Europe ; les marques Stellantis, jusqu'à 8 ans ou 160 000 km en France, sous conditions.

[ANALYSE] Une garantie longue est devenue un argument de vente, pas une ruine.

**[FAIT]** Aux États-Unis, Hyundai réserve sa garantie du groupe motopropulseur de 10 ans ou 100 000 miles au premier propriétaire ; après revente, la couverture applicable à ces organes est limitée à cinq ans ou 60 000 miles. Chrysler a proposé, sur des véhicules vendus de 2007 à 2009, une garantie à vie du groupe motopropulseur non transmissible, puis a mis fin à cette offre pour les nouveaux modèles.

**[ANALYSE]** La durée affichée seule n'assure pas l'effet recherché sur le marché de l'occasion : la transmissibilité est déterminante.

ALLER DROIT AU BUT · PILIER II

# La réforme économique

## Phase 1 : rendre visible

| | |
|---|---|
| 1 | **UN PASSEPORT NUMÉRIQUE**<br>Chaque produit doit indiquer sa garantie restante et l'historique de ses réparations, consultables par l'acheteur suivant. |
| 2 | **LA DURÉE DE VIE RÉELLE PUBLIÉE**<br>Publier par modèle la disponibilité des pièces et la durée des mises à jour logicielles promises. |

## Phase 2 : la garantie décennale transmissible

**1. Une obligation unique.** [PROPOSITION]

Garantie légale de durabilité de 10 ans, à la charge du fabricant ou de l'importateur, attachée au numéro de série et transmise à la revente.

**2. Pièces et logiciels pendant 10 ans.** [PROPOSITION]

Pièces détachées disponibles, mises à jour garanties, documentation ouverte si le fabricant abandonne son produit.

**3. Véhicules et tracteurs.** [PROPOSITION]

Garantie de la batterie transmise à la revente, et aucune fonction installée en usine vendue par abonnement.

**[PROPOSITION]** La garantie de 10 ans doit devenir une obligation pour tous les constructeurs. Pendant la garantie, les pannes couvertes sont réparées par le réseau du constructeur, et chaque pièce défaillante lui revient pour analyse : il paie la réparation, il doit pouvoir établir la cause de la panne. L'entretien courant reste libre, dans le réseau ou chez un garage indépendant, à condition de suivre le carnet du constructeur et d'être inscrit dans le passeport numérique du véhicule.

**[FAIT]** Le droit européen interdit déjà de subordonner la garantie, légale ou étendue, à un entretien exclusif dans le réseau agréé (règlement (UE) n° 461/2010 et ses lignes directrices supplémentaires).

**[ANALYSE]** La traçabilité vient du passeport numérique et de l'analyse des pièces sous garantie, pas de l'exclusivité de l'entretien.

**4. Le numérique transmissible.** [PROPOSITION]

Jeux, films, musique et logiciels achetés à titre définitif transmissibles aux héritiers, hors abonnements.

**5. Une norme identique pour tous.** [PROPOSITION]

Tout produit vendu en Europe, fabriqué en France ou importé : la concurrence se refait sur la qualité.

FORMULE FINALE

**« Une garantie de 10 ans qui suit le produit : de l'ordre de 2 milliards d'euros par an rendus aux ménages français, pour un neuf environ 7 % plus cher. » [ANALYSE][HYPOTHÈSE]**

**POUR ALLER PLUS LOIN**

Dossier complet du Pilier II — chiffrage, droit, dispositif, objections, volet numérique

# Sources principales

- ADEME — Équipements électriques et électroniques, données 2024
- Nations unies (UNITAR) — Global E-waste Monitor 2024
- NielsenIQ via CNEF — Marché français des biens techniques 2025 (février 2026)


- Toyota France — Conditions générales Toyota Relax : https://www.toyota.fr/informations/conditions-toyota-relax
- Toyota France — FAQ Toyota Relax, garantie attachée au véhicule : https://www.toyota.fr/professionnels/solutions-et-services/toyota-relax-professionnel
- Toyota France — Garantie batterie électrique : https://www.toyota.fr/votre-toyota/entretien/garantie-et-assistance/garantie-toyota
- Kia Europe — Garantie 7 ans / 150 000 km : https://www.kia.com/fr/services/garantie/7-ans-de-garantie/
- Stellantis France — Garantie étendue jusqu'à 8 ans / 160 000 km (6 juin 2025) : https://www.media.stellantis.com/fr-fr/corporate/press/stellantis-france-lance-son-nouveau-programme-de-garantie-etendue-jusqu-a-8-ans-ou-160-000-km
- EUR-Lex — règlement (UE) n° 461/2010 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/461/oj/fra
- EUR-Lex — lignes directrices supplémentaires 2010/C 138/05 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010XC0528(01)
- Office de la protection du consommateur — Québec, garantie légale, loi 29 : https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/pratique-commerce/garanties/outils-garantie-bon-fonctionnement
- Hyundai USA — garantie et transfert : https://www.hyundaiusa.com/us/en/assurance/america-best-warranty
- Chrysler — garantie à vie, millésime 2009, constructeur : https://www.chrysler.com/crossbrand/warranty/pdf/09_LX_LPLW_2nd_Ed.pdf
- Chrysler — garantie 2010, constructeur : https://www.chrysler.com/crossbrand/warranty/pdf/2010_Warranty_FINAL_090109.pdf



Mise à jour du 13 novembre 2026 · Après audit Claude A3, et précédents Québec / États-Unis.



**Voir le site Doctrine Éconologique**